



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Il Giudice di Pace di Belluno avv. FABRIZIO SCHIOPPA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1790/2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

TRA

AVIP ITALIA S.R.L. (10419630016), rappresentata e difesa dagli avvocati
Francesco Fusco e Federico Alessandro Frignani

ricorrente

E

ABACO S.P.A. (02391510266), rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Faccioli

resistente

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI (00194880258)

contumace

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto in data 27.11.2023 AVIP ITALIA S.R.L., conveniva in giudizio innanzi all'intestato Ufficio ABACO S.P.A. e COMUNE DI PONTE NELLE ALPI chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

respinta ogni diversa domanda, eccezione, istanza:

- in via principale:

dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti

indicati; annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti indicati;

- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;

- in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.;

La società ricorrente agiva per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2022, nr. 11 del 10.10.2023, notificato in data 12.10.2023 esponendo, a tale proposito, di operare nel settore pubblicitario e di essere specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti siano essi di servizio, cartelli, insegne, preinsegne o impianti di arredo urbano, attività, sino alla L. 160/2019, soggetta a Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Evidenziava che *“entrate patrimoniali, imposte e tributi sottostanno alla riserva di legge ex art. 23, Cost.; ossia, affinché l'ente locale ne abbia diritto deve esservi una norma di legge che lo preveda. In tal senso, per quanto riguardava l'Imposta Comunale sulla Pubblicità vi era l'art. 1 Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 507. Il Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 507, norma quadro in materia, disciplinava in via analitica presupposti e termini per la quantificazione dell'imposta. Nel dicembre 2019 (Legge 27.12.2019, n. 160) il Legislatore ha sostituito il menzionato quadro normativo, introducendo il canone unico, sostitutivo di una serie di entrate di competenza di plurime Amministrazioni. Con l'articolo 1, comma 816, dopo aver declamato il proprio intendimento, quello di raggruppare tutta una serie di entrate in un canone unico, il Legislatore ha aggiunto che il canone è istituito “dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominate ”. Quindi, soggetti attivi non sono più solo i comuni, ma anche gli altri enti proprietari delle strade (ciascuno per le strade di relativa competenza)...*

Secondo la ricorrente, per effetto della Legge n. 160 del 2019, il pagamento del canone non può che seguire il criterio della competenza sull'area; ciò in virtù del principio di riserva di legge, con la conseguenza che, in assenza di una norma in deroga, il canone non può che spettare al soggetto titolare della strada, competente in ordine all'esposizione pubblicitaria.

Pertanto, in presenza di impianto pubblicitario su strada provinciale fuori dal centro abitato, unico soggetto titolare dell'entrata è la Provincia, nel cui territorio si trova l'impianto, in quanto è l'ente che rilascia l'autorizzazione. Così, come nel caso di impianti su strade statali, l'unico soggetto titolare del canone è l'Anas, non avendo il Comune alcun collegamento funzionale con la pubblicità.

In data 12.10.2023, la AVIP ITALIA S.R.L. riceveva da parte di ABACO SPA, per conto del Comune di Ponte nelle Alpi, la notifica dell'avviso di accertamento con cui si chiedeva il pagamento della somma di Euro 941,00, di cui Euro 397,66 a titolo di Canone Unico, Euro 170,43 a titolo di indennità, Euro 170,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, Euro 119,00 a titolo di sanzione parziale/tardivo/omesso versamento, Euro 54,74 di interessi, Euro 2,00 a titolo di spese di notifica, Euro 27,33 a titolo di oneri di riscossione ed Euro - 0,16 di arrotondamento. 12.

Con tale avviso il Comune chiedeva il pagamento di tale canone con riferimento, nello specifico, ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada statale, la SS 51.

Secondo la società ricorrente, invece, il canone per detto impianto sarebbe di competenza dell'Anas, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trova l'impianto e che è l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada (doc. 2), nulla spettando, quindi, al Comune di Ponte nelle Alpi.

La ricorrente, ribadiva di svolgere attività di commercializzazione spazi pubblicitari su cartelli stradali ed elementi di arredo urbano, soggetta ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, prevedendo il comma quarto della predetta norma che l'autorizzazione unica sia di competenza dell'Ente proprietario della strada. Tuttavia, nell'interno dei centri abitati, la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Pertanto, su strada provinciale, fuori dal centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia e su strada statale l'autorizzazione è rilasciata dall'Anas, con la conseguenza che, nel caso in oggetto, sia l'elemento "occupazione suolo pubblico"

sia l'elemento "pubblicità" sono riferibili all'Anas, soggetto titolato a rilasciare l'autorizzazione. Il titolo è unico, ossia non vi è un titolo legittimante l'occupazione e uno il posizionamento del messaggio pubblicitario, ex art. 23 c.d.s.

In forza del previgente Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, l'esposizione pubblicitaria era soggetta all'Imposta Comunale sulla Pubblicità. L'imposta in forza dell'articolo 1 era riservata ai comuni a prescindere dal soggetto titolato a rilasciare l'autorizzazione e dalla competenza sulla strada. Ciò significa che sia all'interno del centro abitato sia all'esterno, su strade provinciali o di ANAS, l'imposta era sempre di spettanza del solo Comune. In virtù del principio di riserva di legge ex art. 23 Costituzione, l'Imposta era comunale essendovi una norma che espressamente attribuiva all'Ente Locale l'entrata.

Ma una simile disposizione non esiste più, posto che, per effetto della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507) è stata abrogata. Il Legislatore ha introdotto una nuova entrata patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 2021, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo di una serie di entrate *"limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province"*. Nell'istituire il canone patrimoniale, il Legislatore ha individuato il soggetto beneficiario dell'entrata patrimoniale non tanto in una Amministrazione specifico, quanto piuttosto nel titolare dell'area (strada) sulla quale va a incidere il mezzo pubblicitario. Il soggetto titolato a incassare il canone patrimoniale è quello che rilascia, ex art. 23 C.d.S., l'autorizzazione, quello nella cui competenza rientra la strada.

Manca una norma che individui la titolarità del canone in capo al Comune, a prescindere dal soggetto proprietario della strada e titolato a rilasciare l'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 835, L. 160/2019 *"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi"*

pubblicitari”. Quindi, non vi è più una previsione, come l’articolo 1 del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, che riservi ai Comuni l’entrata patrimoniale. La titolarità è individuata nel soggetto competente al rilascio del titolo. Una diversa interpretazione, secondo la ricorrente, si scontrerebbe con il principio di riserva di legge di cui all’art. 23 Costituzione.

Secondo la società ricorrente, *“la Giurisprudenza (copiosamente richiamata in ricorso) ha sostanzialmente accolto il principio per cui il canone spetta al soggetto cui è riferita la competenza della strada. Per le strade provinciali extraurbane la competenza è esclusiva della Provincia, soggetto che rilascia l’autorizzazione. Occupazione e messaggio pubblicitario hanno quale unico centro di interessi la Provincia. Rispetto alla strada provinciale fuori dal centro abitato il Comune non ha alcuna competenza. Analogo ragionamento vale per le strade statali, di competenza dell’Anas”*.

Evidenziava la ricorrente che il soggetto che intende esercitare l’attività pubblicitaria ai sensi dell’articolo 23 del Codice della Strada non deve chiedere una autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico e una autorizzazione per l’esposizione pubblicitaria, essendo unico il titolo e disponendo anche l’articolo 1 comma 820 della L. 160/2019 che l’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l’applicazione del canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico. Il titolo è uno, quello rilasciato ai sensi dell’articolo 23 Codice della Strada. Richiamava T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 3855 del 4.4.2022, secondo cui, *“In presenza di messaggi pubblicitari veicolati mediante impianti installati su aree pubbliche o private, il comma 820 prevede, al fine di evitare duplicazioni di entrate, che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*.

Nel caso di specie, trattandosi di strada statale, l’autorizzazione non viene rilasciata dal Comune. Nella L. 160/2019, inoltre, non vi è alcuna disposizione che preveda

che, in presenza di una strada provinciale, al di fuori dal centro abitato, l'entrata patrimoniale spetti al Comune, né, tantomeno, alcuna norma che preveda che l'entrata spetti al Comune in caso di strade statali. Ex art. 23 della Costituzione *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”* (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sentenza n. 3863 del 4.4.2022).

Si costituiva ABACO S.P.A. con comparsa di costituzione e risposta in data 15.2.2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: Nel merito, in via principale: respingere le domande avversarie in quanto integralmente infondate ed illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato e della conseguente pretesa creditoria. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite.

Abaco s.p.a. dichiarava di essere iscritta al nr. 56 dell'Albo tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo ai soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni e di essere concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale o CUP) per il Comune di Ponte nelle Alpi. In esecuzione di tale mandato, in data 12.10.2023, notificava ad AVIP ITALIA S.R.L. l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2022, n. 11 del 10/10/2023.

Evidenziava l'opposta che l'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha previsto l'istituzione e la disciplina generale del Canone Unico Patrimoniale che è andato a sostituire i previgenti prelievi ovvero: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).

Secondo la resistente, nonostante la definizione unitaria del canone, esso si fonda, ai sensi dell'art. 1, co. 819, legge cit., su due distinti ed alternativi presupposti: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il successivo comma 820 precisa che: *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*.

A norma dell'art. 1 co. 816 L. 160/2019, i soggetti attivi titolari a richiedere il nuovo canone sono esclusivamente i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Ed ancora, l'art. 1 co. 818, dopo la recente novella, recita: *Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*” L'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, dispone che *“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti”*.

Dunque, nei Comuni con centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le strade sono tutte comunali, mentre nei Comuni con centri abitati con popolazione inferiore a tale limite le provinciali rimangono di proprietà della Provincia e l'occupazione di tali strade è autorizzata dal Comune, previo nulla osta provinciale ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice della Strada. Soggetti passivi sono il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, colui che abusivamente effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.

In sostanza, secondo ABACO S.P.A., presupposto per l'applicazione del canone

non è l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica ma "*la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva*", con la conseguenza che risulta irrilevante da quale soggetto sia stata rilasciata l'autorizzazione in forza di una norma del Codice della Strada, preordinata alla corretta gestione della viabilità, giacché tale autorizzazione riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante cartelli pubblicitari e giustifica l'applicazione del "*canone dovuto sul presupposto dell'occupazione*" e non quella del "*canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari*" che è, viceversa, di titolarità del Comune.

La disposizione di cui all'art. 23, comma 4 c.d.s., nell'assoggettare ad autorizzazione "*la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse*", va quindi interpretata come una norma volta ad evitare che le insegne pubblicitarie, per dimensione, forma ed ubicazione, possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o ridurne la visibilità o l'efficacia. A tale scopo, le insegne commerciali e reclamistiche vanno sottoposte all'obbligo di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Tale norma non può e non deve essere sovrapposta alla normativa espressamente dettata in materia di Canone Unico che disciplina la cartellonistica pubblicitaria e la sua concomitante diffusione.

E' la Provincia ovvero la Città Metropolitana legittimata a riscuotere un unico canone laddove integrato il presupposto di legge (occupazione del suolo pubblico provinciale) mentre lo è il Comune laddove vengano integrati entrambi i presupposti di legge (pubblicità percepibile dal territorio comunale ed occupazione del suolo pubblico comunale).

MOTIVI DELLA DECISIONE

AVIP ITALIA S.R.L. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2022, nr. 11 del 10.10.2023, notificato in data 12.10.2023, eccependo la mancanza di titolarità esclusiva dell'entrata a favore del Comune di Ponte nelle Alpi, in quanto gli impianti pubblicitari indicati nell'atto gravato insistono lungo la Strada Statale 51 di Alemagna, gestita da Anas Spa.

Per la società ricorrente, in sostanza, la riscossione del Canone Unico Patrimoniale spetterebbe esclusivamente ad Anas, ossia allo stesso soggetto che rilascia, ex art. 23 c.d.s., l'autorizzazione alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, lo stesso nella cui competenza rientra la strada, mancando, nella legge n. 160/2019, una norma che attribuisca al Comune la titolarità del canone.

Secondo ABACO S.P.A., invece, presupposto per l'applicazione del canone non è l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica ma, diversamente, *"la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva"*, risultando quindi irrilevante da quale soggetto sia stata rilasciata l'autorizzazione in forza di una norma del Codice della Strada, finalizzata ad una corretta gestione della viabilità, posto che tale autorizzazione riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante cartelli pubblicitari e giustifica l'applicazione del "canone dovuto sul presupposto dell'occupazione" e non quella del "canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari" che è, viceversa, di titolarità del Comune.

Non sarebbe, pertanto, corretto affermare che il canone spetti solamente all'autorità che rilascia l'autorizzazione, in quanto ciò vale esclusivamente per il canone dovuto per l'occupazione (comma 819, lett. a) e non anche per il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie (comma 819, lett. b), il quale, ai sensi del comma 835, va versato "contestualmente ... alla diffusione dei messaggi pubblicitari" (e non al rilascio dell'autorizzazione).

In proposito, si può affermare che l'art. 23 c. 4 c.d.s., assoggettando ad autorizzazione *"la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse"*, ha effettivamente come ratio quella di impedire che le insegne pubblicitarie, per ubicazione, forma e dimensione, possano ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale. Diversa ratio deve, invece, intendersi alla base della normativa relativa al Canone Unico disciplinante la cartellonistica pubblicitaria.

L'art. 1, c. 835 L. 160/2019, dispone che il pagamento del canone in favore degli enti avvenga (a seconda che si tratti della componente di cui alla lettera a) o della

lettera b) del comma 819) al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, oppure contestualmente alla diffusione di messaggi pubblicitari. E' quest'ultima attività a giustificare l'applicazione della componente del canone relativo, anche se la diffusione di messaggi pubblicitari dovesse essere svolta abusivamente (art. 1, comma 819, lett. b) della L. 160/2019). Nella *n. 160/2019* (legge di bilancio 2020) è stata prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in un unico prelievo le entrate riferite all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella medesima legge è prevista, altresì, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

Nello specifico, i commi da 816 a 836 dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021 e ha sostituito:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'*art. 27, c. 7 e 8, c.d.s.* limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi, regolamenti comunali e provinciali, ad eccezione di quelli relativi a prestazioni di servizi ed è disciplinato dai singoli enti in modo tale da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sostituisce.

Va precisato che devono ricomprendersi nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila

abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, c. 7, c.d.s. (a norma del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).

I presupposti per l'applicazione del canone unico, pertanto, sono:

- 1) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al punto 2 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto 1.

In sostanza, trattandosi di Canone Unico, si esclude che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari. L'una, pertanto, esclude l'altra.

Con la legge di bilancio 2023, tuttavia, il legislatore è intervenuto per correggere l'infelice formulazione del comma 818 dell'articolo 1 Legge n.160/2019 mediante soppressione delle parole "di Comuni", prevedendo che *«Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285»*.

Con questo intervento il legislatore ha messo fine alla disputa tra Comuni e Province (e, in caso di strade statali, Anas) sulla spettanza del canone nell'ipotesi di occupazione delle strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti di Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti. La modifica rende ancor più evidente che il comma 818 richiama la disposizione del codice della strada per farvi rinvio, confermando la regola per cui

il canone per l'occupazione del suolo spetta all'Ente a cui il suolo occupato appartiene.

Il legislatore, intervenendo sul comma 818, ha seguito una regolazione conforme ai principi costituzionali, i quali non ammettono dissociazione tra appartenenza del suolo occupato e spettanza del canone dovuto sul presupposto della sua occupazione.

Principi da tenere presenti anche nell'interpretazione dei commi 819 e 820 dell'articolo 1 Legge n.160/2019, i quali fissano i presupposti del canone unico, stabilendone le implicazioni.

In forza del comma 819 *“Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”*.

Il comma 820 prevede che *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*.

Sin dall'inizio, in materia, si è ritenuto che il presupposto pubblicitario riguardasse, come per il passato, soltanto i Comuni e che, conseguentemente, alle Province non fosse applicabile il comma 820, il quale presuppone la sussistenza di entrambi i presupposti (pubblicitario ed occupazionale) in capo ad un unico soggetto attivo, pervenendosi alla conclusione per cui l'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade provinciali comporta necessariamente il pagamento del canone (anche) alla Provincia sul presupposto dell'occupazione del suolo pubblico (provinciale).

A ciò consegue che il comma 820 è applicabile solo ai Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali, in quanto solo in tale ipotesi si concretizza

la sussistenza del duplice presupposto, pubblicitario ed occupazionale, oggetto della disposizione.

La c.d. «unicità» del canone è, infatti, riferibile al soggetto attivo e non al soggetto passivo: la Provincia sarà titolare del diritto a percepire un unico canone verificandosi il presupposto di legge (l'occupazione del proprio suolo pubblico) ed il Comune sarà titolare del diritto a percepire un unico canone verificandosi i due citati presupposti di legge (pubblicità e occupazione del proprio suolo pubblico).

Il soggetto passivo (ossia l'impresa) che installi su suolo provinciale un impianto pubblicitario sarà tenuta, pertanto, a pagare: il canone al Comune per il presupposto pubblicitario (anziché l'ICPDPA o il CIMP) e il canone alla Provincia per il presupposto occupazionale (anziché la TOSAP o il COSAP). La stessa cosa vale se, anziché di strada provinciale, si tratti di strada statale e, quindi, di Anas.

In sostanza, l'unicità del canone unico si può configurare nella sola ipotesi di messaggio pubblicitario su installazione posta su demanio comunale, essendo i due presupposti di imposta riconducibili ad uno da un unico ente locale. Con la conseguenza che la Provincia (o Anas) potrà continuare a pretendere esclusivamente la componente di canone unico collegata all'occupazione di suolo pubblico e non anche quella collegata alla diffusione dei messaggi pubblicitari.

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato, nel 2021, che il principio per cui l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, risponde *“all'esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie, principio che in passato era stato consolidato nell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione, poiché ricomprende anche il caso in cui gli enti coinvolti sono diversi”*. (...).

Lo stesso M.E.F., nel 2022, ha affermato che *“nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, e quindi di competenza della provincia, quest'ultimo ente è legittimato a chiedere il versamento del canone per*

l'occupazione del suolo, a norma del comma 819, lettera a)''. E, ciò, che vale per i tratti urbani delle strade provinciali (che attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti), non può che valere anche per i tratti extraurbani delle medesime strade provinciali.

In conclusione, le occupazioni con mezzi pubblicitari di strade provinciali o statali, sia fuori che all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti, sono soggette al canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto alla Provincia (o Città Metropolitana) o ad Anas e al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari dovuto al Comune, il comma 820 applicandosi soltanto ai Comuni per le installazioni di mezzi pubblicitari sulle aree comunali, poiché solo in tale fattispecie si realizza la sussistenza del duplice presupposto, pubblicitario ed occupazionale, oggetto della disposizione.

Per tutte le altre occupazioni, diverse dagli impianti pubblicitari, il canone spetta esclusivamente alla Provincia (o Città Metropolitana) o Anas quando trattasi di strade provinciali o statali, che tali rimangono anche quando attraversano centri abitati con popolazione fino a 10.000 abitanti (anche di Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti) in virtù dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, cui il comma 818 dell'articolo 1 Legge 160/2019 fa espressamente rinvio.

Si ritiene opportuna, trattandosi di materia recentemente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciandosi in merito alla causa

AVIP ITALIA S.R.L.

CONTRO

ABACO S.P.A

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

il Giudice di Pace di Belluno, disattesa ogni diversa contraria istanza od eccezione, così decide:

dichiara la contumacia del Comune di Ponte nelle Alpi;
respinge il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

Belluno, 4 aprile 2024

Il Giudice di Pace
Avv. Fabrizio Schioppa